ARTROM STEEL TUBES S.A.
Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119
Tel: +40 (249) 434640, 434641 Fax: +40 (249) 437288, 430055
E-mail: office@artrom.com www.artrom.com
EUID: ROONRC.J1991000009283; J1991000009283; VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 1.276.594.955,68 lei

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE MARFURI SI SERVICII
Nr:_____

Capitolul I. PARTILE CONTRACTULUI

1.1 **ARTROM STEEL TUBES S.A.**, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991000009283 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000009283, cu sediul social in Slatina, str. Draganesti, nr. 30, jud. Olt, Cod postal: 230119, tel.: +40-249/434640, fax: +40-249/437288, e-mail office.slatina@artrom.com cod fiscal RO1510210; cont de virament: RO66CECEB00030RON2770770, deschis la CEC BANK SUCURSALA VICTORIA, reprezentata prin Dl. Constantin Neacsu in calitate de Director General Adjunct Operatiuni, denumita in continuare **„Cumparator" ,** pe de o parte

1.2 **AKRO SRL** , cu sediul în BRASOV , strada Zizinului,jud.Brasov ,nr.110,nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J2001000977088, cod fiscal RO 14205979, cod IBAN RO98INGB0000999902843963, deschis la banca ING Bank Brasov, reprezentată prin Aurel CARAŞ, denumită în continuare „**Vânzător**",
pe de altă parte,

Cumparatorul si Vanzatorul fiind desemnati in continuare, in mod colectiv, si drept „**Parti**" sau, individual, „**Parte**", au incheiat prezentul contract de vanzare cumparare (in continuare „**Contractul**"), cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului: proiectarea solutiei tehnice, furnizarea echipamentelor, asistenta la montaj, punerea in functiune a unei **Instalatii de Filtare Apa**. Apa livrata dupa filtrarea prin acesta instalatie trebuie sa respecte parametrii de calitate si cerintele impuse de legislatia sanitara in vigoare.
Eficienta Instalatiei de filtrare a apei va fi dovedita/demonstrata prin rapoarte de incercare (parametri bacteriologici si fizico chimici) ce vor fi analizati dupa punerea in functiune a instalatiei.
Produsele/Bunurile ce fac obiectul livrarii sunt descrise in Oferta nr. SO2400/12.06.2026 – Anexa la prezentul Contract si parte integranta din acesta.

Capitolul III. CARACTERISTICI TEHNICE, CALITATE

3.1. Calitate: Vânzătorul garantează că marfa va fi conformă specificaţiilor tehnice incluse în comenzile devenite anexe la prezentul Contract şi nu va conţine vicii ascunse.
3.2. Standarde de calitate: Vânzătorul se obligă să livreze doar marfă care corespunde standardului naţional (STAS) şi standardelor internaţionale de calitate pentru respectiva categorie de produse.
3.3. Certificarea calităţii: Calitatea mărfurilor livrate va fi demonstrată de către Vânzător prin prezentarea certificatelor de calitate, de origine şi de conformitate ale mărfii.
3.4 Cantitate: Marfa va fi livrată Cumpărătorului în volumele şi/sau cantităţile stabilite prin comenzile devenite anexe la contract.

3.5. Termen de garanţie: Termenul de garanţie al mărfii/produselor livrate este de 12 luni de la livrare. Vânzătorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea mărfii livrate. Pentru reclamarea defectelor aparute in perioada de garantie, Cumpărătorul va utiliza procedura descrisă în pct. 7.8 al Contractului referitor la viciile ascunse.
3.6 In cazul descoperirii unor deficiente calitative ale produselor, in perioada de garantie, sau a unor vicii ascunse Vanzatorul se obliga sa le inlature, pe cheltuiala sa, in cel mai scurt timp de productie comunicat de Vânzător şi consemnat într-o minută semnată de ambele părţi. Termenul de garantie se va prelungi corespunzator cu perioada de timp cuprinsa intre momentul sesizarii Cumparatorului si momentul remedierii necorespunderilor calitative ale marfii de catre Vanzator. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie, care curge de la data inlocuirii produsului.

Capitolul IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI.

4.1. Formularele de comandă: Livrările de marfă, se efectuează doar la solicitarea scrisă a Cumpărătorului materializată în Formularul de comandă ce va cuprinde: denumirea părţilor, referinţe la numărul şi data contractului, destinaţia (adresa) unde urmează a fi livrată şi recepţionată marfa, termenul limită de livrare a mărfii, marcarea, numerotarea, ambalajul, cantitatea mărfii si condiţiile de calitate.
4.2. Vânzătorul va confirma în scris primirea comenzii.
4.3. Transport: Transportul mărfurilor cade în sarcina Vânzătorului. Vânzătorul va asigura transportul adecvat al mărfii până la adresa unde urmează a fi recepţionată, conform comenzii. Dreptul de proprietate asupra mărfii şi riscul pieirii fortuite a acesteia sunt transferate Cumpărătorului la momentul recepţionării mărfii.
4.4. Condiţii de livrare: Bunurile vor fi livrate de catre Vanzator, pe cheltuiala acestuia la sediul Cumparatorului.
4.5. Termen general de livrare: Termenul limita de livrare este indicat în comandă intocmita conform oferta de pret numar nr. SO2400/12.06.2026 , anexa la prezentul contract si parte integranta din acesta.
4.6 Ambalare si marcare: Vanzatorul are obligatia de a ambala si marca marfa, pentru a face fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului sau expunerii la temperaturi extreme sau alte fenomene meteo care ar putea sa apara in timpul transportului sau depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in stare buna la destinatia finala indicata in comanda.
Pretul ambalajului produselor este inclus in pretul marfii.
Ambalajul este nerestituibil, insa in cazul anumitor produse ambalajele se returneaza la furnizor pe cheltuiala acestuia (in cazul produselor petroliere, paleti etc).
Vanzatorul va indica modul de ambalare al produsului, tipul de ambalaj (hartie, metal, plastic, sticla, etc.), precum si cantitatea acestora si va specifica daca ambalajul este periculos sau nu. Pentru ambalajele periculoase, Vanzatorul va suporta costurile de valorificare si eliminare in conditii de siguranta a acestora sau ambalajul va fi restituit Vanzatorului pe cheltuiala acestuia. De asemenea, Vanzatorul va comunica si codurile de deseu rezultate din ambalaje, pentru valorificare.
Marcarea si ambalarea produselor in vederea livrarii trebuie sa permita identificarea si individualizarea tipodimensiunilor si sortimentelor, atat pe timpul transportului, cat si cu ocazia receptiilor cantitative si calitative. Daca nu se respecta aceste conditii, Cumparatorul poate refuza marfa livrata.

Capitolul V. PRETUL PRODUSELOR. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1. Preţul, imuabilitatea acestuia: Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului marfă la preţurile stabilite în comenzile devenite anexe la prezentul Contract. Pe perioada derulării Contractului, preţurile rămân nemodificate.
Valoarea estimata a contractului , la data semnarii lui este de **62 000 EURO fara TVA;**
Valoarea totala a contractului este rezultatul sumelor reprezentand contravaloarea comenzilor aferente.

Capitolul VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA.

6.1. Modalităţi de plată: Plăţile, în baza prezentului Contract, se efectuează prin virament bancar (ordin de plata) in contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract astfel:

30% din pretul contractului la data la care Vanzatorul notifica ca marfa este gata de livrare;
30% din pretul contractului la livrare;
40% din pretul contractului in 30 de zile dupa punerea in functiune si confirmarea prin buletine de analiza a conformitatii apei, in baza procesului-verbal de acceptanta finala, dar nu mai mult de 90 zile de la livrare daca punerea in functiune s-a intarziat din cauza Cumparatorului si cu conditia ca intarzierea sa nu fie cauzata de lipsa documentatiei, asistentei tehnice, echipamentelor sau interventiilor aflate in sarcina Vanzatorului.

Plăţile se efectuează în **lei** ,factura se va emite in **lei** la cursul de schimb EUR/RON al BNR din data facturarii.
Vanzatorul nu va utiliza niciodata un e-mail pentru a solicita plata in conturi diferite sau pentru a anunta shimbarea detaliilor bancare, altele decat cele fixate in contract, confirmarea de comanda sau factura. Modificarea conturilor bancare se notifica numai prin adresa scrisa comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresele de corespondenta specificate in preambul si se va opera doar prin act aditional semnat de parti, de la data intrarii in vigoare a acestuia.

Pretul include:
Marfa/produsele mentionate in oferta nr. SO2400/12.06.2026 respectiv ANEXA numar 1 la contract.
Asistenta tehnica la montaj si **punerea in functiune** a instalatiei de potabilizare apa, **testare si training**
Deplasare la sediul ARTROM .
Pretul nu include : Servicii de montaj.

6.2. Compensaţii: În cazul în care, la ziua plăţii, Vânzătorul va datora Cumpărătorului plăţi sub formă de penalităţi, despăgubiri, etc. Cumparatorul are dreptul să compenseze respectivele creanţe cu plata datorată pentru marfă, transferând Vânzătorului doar soldul rezultat din operaţiunea de compensare.

Capitolul VII. RECEPTIA MARFURILOR.

7.1. Locul livrării şi al recepţiei mărfii: Vânzătorul are obligaţia de a livra marfa la destinaţia (adresa) indicată de Cumpărător în Formularul de comandă, respectând termenele scadente şi condiţiile livrării. Recepţia mărfii se va face de cumparator, la sediul său, in prezenta delegatului Vanzatorului sau prin auto-receptie.
7.2. Inspecţii şi teste: Cumpărătorul, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta şi/sau testa marfa pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din comandă, anexe la Contract.
7.3. Documentele de insotire a marfii: Vanzatorul se angajeaza sa se conformeze prevederilor Regulamentului European REACH* 2006/1907/CE, punand la dispozitia Cumparatorului, Certificatul de calitate tip 3.1, conform EN 10204:2004, DIN 50049, emis de producator, unde vor fi inscrise caracteristicile fizico-mecanice, compozitia chimica a materialului si lotul din care acesta provine odata cu marfa, Vanzatorul va transmite Cumparatorului si documentele de insotire a acesteia:
Factura fiscala; Aviz de insotire a marfii, Declaratie de conformitate; Certificat de garantie; Certificat calitate emis de producator; Fise de masuratori; Certificat de origine; Buletine de verificare,agrement tehnic,fise tehnice,aviz tehnic,aviz sanitar.
7.4. Pe documentele de însoţire a mărfii se va menţiona în mod obligatoriu, alături de alte menţiuni, şi numărul comenzii/contractului;
7.5. În cazul în care, în procesul de auto-recepţie a mărfii, se va constata că întregul lot de marfă nu corespunde, sub aspect calitativ, caracteristicilor prescrise de Contract/Comanda şi de standarde, Cumpărătorul va refuza preluarea mărfii în totalitate. În acest caz, la solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul va proceda la înlocuirea mărfii în conformitate cu pct. 7.9 al Contractului. Cumpărătorul va putea opta, de asemenea, pentru rezoluţiunea/rezilierea Contractului şi va putea aplica penalităţile (intarziere) prevăzute la pct. 11.2 al Contractului.
7.6. În cazul în care în procesul de recepţie a mărfii se vor constata lipsuri cantitative sau necorespunderi calitative doar cu privire la o parte din lot, Cumpărătorul va putea opta între acceptarea parţială a mărfii şi refuzul total de preluare a acesteia.
7.7. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru recepţionare parţială a mărfii, Vânzătorul va emite o altă factură pentru cantitatea acceptată. În acest caz, Cumpărătorul va avea dreptul să renunţe la cantitatea de marfă nelivrată

sau livrată necorespunzător sau să solicite Vânzătorului completarea lotului cu marfa lipsă şi înlocuirea sau remedierea mărfii necorespunzătoare (în toate cazurile, opţiunea aparţine Cumpărătorului). În fiecare dintre aceste situaţii, Cumpărătorul va avea dreptul să antreneze răspunderea Vânzătorului pentru livrarea necorespunzătoare a mărfii, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la pct. 11.2 al Contractului. În cazul refuzului Cumpărătorului de recepţie a mărfii în totalitate, se va proceda în conformitate cu pct. 7.5. al Contractului.

7.8. Obiecţii şi reclamaţii: În situaţia în care în procesul de recepţie a mărfii au fost constatate necorespunderi cantitative sau in situaţia în care in perioada de garantie au fost constatate defecte calitative ale mărfii, Cumpărătorul va notifica acest fapt Vânzătorului imediat, dar în cel mult 10 zile din momentul recepţiei mărfii sau din momentul descoperirii viciului ascuns. Notificarea va cuprinde, totodată, şi opţiunea Cumpărătorului dintre cele incluse în pct. 7.5. – 7.7. ale Contractului.

După primirea notificării, Vânzătorul va comunica Cumpărătorului imediat, dar în cel mult 48 ore, remediile sale pentru situaţia creată, sub sancţiunea decăderii din drept.

În cazul în care după 48 ore de la primirea notificării Vânzătorul nu a răspuns solicitării Cumpărătorului, se prezumă că acesta a căzut de acord cu obiecţiile şi reclamaţiile Cumpărătorului incluse în notificare.

7.9. Ridicarea şi înlocuirea mărfii necorespunzătoare calitativ: Vânzătorul se obligă să ridice şi să înlocuiască, din cont propriu, mărfurile sau articolele reclamate de Cumparator la receptia marfii si in perioada de garantie şi să livreze Cumpărătorului marfă care corespunde modelului, parametrilor calitativi şi cerinţelor acestuia dar nu mai tarziu de 10 zile de la primirea notificarii de la Cumparator. Cumpărătorul va avea dreptul să opteze şi pentru remedierea deficienţelor mărfii, în cazurile în care va considera că respectiva operaţiune nu va afecta gradul de utilitate a acesteia.

7.10. Furnizorul va trimite pana la data inceperii punerii in functiune, urmatoarele documente:
- certificat carbune activ / fisa tehnica carbune/ producator carbune
- capacitate adsorbtie
- durata estimata pana la schimbare
- instructiuni/manual de exploatare
- frecventa schimbarii carbunelui
- conditii care duc la pierderea performantelor

Capitolul VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

8.1. Vânzătorul se obligă:

8.1.1. să livreze marfa în condiţiile de cantitate, calitate şi preţ stabilite de comenzi, anexe la contract;

8.1.2. să efectueze livrările doar în respectul comenzilor, anexe la contract ;

8.1.3. să livreze marfa la destinaţia stabilită de Cumpărător în comandă, anexa la contract şi în termenul scadent indicat de Cumpărător;

8.1.4. să confirme imediat, dar cel mult în 48 ore, primirea comenzii şi începerea executării acesteia;

8.1.5. să predea Cumpărătorului, o dată cu recepţia mărfii, toate documentele de însoţire ale acesteia;

8.1.6. să respecte dreptul de opţiune a Cumpărătorului în cazul livrării necorespunzătoare a mărfii (pct. 7.5 – 7.7 ale Contractului);

8.1.7. să completeze loturile de marfă livrată şi să remedieze defecţiunile constatate ale mărfii în condiţiile şi termenele scadente stabilite de Contract;

8.1.8. să ridice marfa defectă în condiţiile şi termene scadente stabilite de Contract;

8.1.9. să suporte consecinţele, de orice natură, ale executării necorespunzătoare a obligaţiilor sale.

8.1.10. Vanzatorul va accepta prin urmare orice responsabilitate cu privire la orice efect negativ ce decurge din actiunea sau inactiunea sa cu privire la calitate, siguranta, securitate si mediu, atat fata de Cumparator, cat si fata de orice terta parte, Vanzatorul confirmand raspunderea sa deplina in cazul exercitarii de catre Cumparator a dreptului de anulare a Comenzii respective.

8.1.11. Vanzatorul este de drept in intarziere la simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea obligatiilor asumate prin prezentul contract si prin comenzile aferente acestui contract, incluzand dar fara a se limita la termene scadente, conditii cantitative si calitative, garantie, pret, etc.

8.1.12. sa asigure suport tehnic pentru realizarea montajului ;

8.1.13. sa efectueze punerea in functiune, si training pentru exploatarea si intretinerea instalatiei persoanei desemnate oficial din partea ARTROM.
8.1.14. sa garanteze solutia tehnica aleasa dupa punerea in functiune a instalatiei de potabilizare si sa garanteaze mentinerea parametrilor de calitate a apei pe durata de viata a instalatiei, in conditiile in care exploatarea instalatiei se face conform documentatiei furnizorului. Durata de viata medie a instalatiei de potabilizare apa este de 10 ani pentru instalatie si 5 ani pentru carbunele activ.
8.1.15 sa instaleze un filtru pilot pe instalatia existenta in scopul confirmarii solutiei tehnice .
8.1.16 Furnizorul garantează că marfa care face obiectul prezentului contract nu provine din Federatia Rusă sau din teritoriile controlate de aceasta, de asemenea din Belarus, în caz contrar bunurile în cauză se returnează la Furnizor, acesta urmând să suporte integral toate cheltuielile aferente livrării/returului şi orice alte daune cauzate ARTROM prin încălcarea acestei obligaţii.
8.2. Vânzătorul are dreptul:
8.2.1. să i se plătească preţul mărfii livrate şi acceptate de către Cumpărător, în termenele şi condiţiile stabilite prin comenzi-anexa la contract;
8.3. Cumpărătorul se obligă:
8.3.1. să efectueze plata mărfii recepţionate în termenele şi condiţiile prevăzute de comenzi-anexa la contract ;
8.3.2. să recepţioneze marfa livrată în termenele şi condiţiile prevăzute de Contract;
8.3.3 sa efectueze **montajul cu sprijinul reprezentantilor AKRO** (furnizare detalii tehnice ,dimensiuni de amplasare),conform:
- schemei de flux a statiei de imbunatatire flux de tratare a apei - anexa numar 2 la contract
8.4. Cumpărătorul are dreptul:
8.4.1. să refuze recepţionarea mărfii atunci când aceasta nu corespunde specificaţiilor din comenzi-anexe la Contract;
8.4.2. să exercite opţiunile de la pct. 7.5. – 7.7. ale Contractului;
8.4.3. sa denunte unilateral prezentul Contract, cu un preaviz de 15 zile; incetarea contractului ca urmare a declaratiei de denuntare unilaterala nu va produce efecte asupra obligatiilor scadente, comenzilor confirmate si lansate in executare de catre Vanzator;
8.4.4. să formuleze obiecţii şi reclamaţii cu privire la calitatea necorespunzătoare a mărfii şi să întocmească unilateral procesele verbale de auto-receptie .
8.4.5. să compenseze sumele datorate de Vânzător cu plăţile ce urmează a fi făcute pentru livrările de marfă;
8.4.6. să rezilieze sau să rezoluţioneze prezentul Contract pentru neexecutare culpabilă, cu aplicarea penalităţilor precizate la art. 11.2.
8.4.7. ARTROM in calitate de cumparator are dreptul de a solicita si efectua audituri la Vanzator cu urmatoarele precizari:
- data auditului este anuntata cu 10 zile lucratoare inainte de data efectuarii acestuia;
- se va transmite catre Vanzator, obiectivele auditului, precum si componenta echipei de audit, pe capitole de activitate auditate;
- rezultatul auditului este comunicat Vanzatorului, acesta trebuind sa corecteze eventualele disfunctionalitati;
- In cazul unor probleme grave de calitate, auditul se poate face imediat.

Capitolul IX. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA/OHSAS

9.1. Vanzatorul va fi responsabil de coordonarea securitatii tuturor operatiunilor pe care le efectueaza in legatura cu executarea contractului. Executarea contractului in toate locatiile apartinand Cumparatorului se circumscrie regulilor interne ale acestuia, Vanzatorul avand obligatia de a supraveghea respectarea acestor norme de catre angajatii proprii sau de catre orice colaboratori terta parte.
9.2. Vanzatorul este considerat responsabil pentru desfasurarea activitatii sale in locatiile apartinand Cumparatorului si se angajeaza sa respecte toate dispozitiile legale in vigoare referitoare la protectia mediului, la sanatatea si securitatea la locul de munca, la prevenirea si stingerea incendiilor, in legatura cu toate activitatile si serviciile efectuate in locatiile apartinand Cumparatorului.
9.3. Vanzatorul se obliga sa isi desfasoare activitatile astfel incat sa previna accidentele si sa controleze orice

consecinte negative pe care aceste activitati le pot avea asupra personalului, populatiei si mediului.

9.4. Cumparatorul va notifica Vanzatorului, in prealabil, toate normele interne aplicabile, astfel incat la intrarea in locatiile apartinand Cumparatorului, personalul Vanzatorului sa se poata conforma normelor de protectia muncii, inclusiv cele referitoare la hainele si echipamentul de protectie.

In cazul in care persoane din cadrul personalului Vanzatorului si/sau a subcontractantilor sai actioneaza intr-o maniera neglijenta sau nerespectuoasa si/sau incalca orice reglementari aplicabile, norme interne si/sau orice alte dispozitii de protectia muncii ale Cumparatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a interzice accesul in locatiile sale.

Capitolul X. RESPONSABILITATE. ETICA

10.1. Sustenabilitate. Partile recunosc importanta critica a dezvoltarii durabile, drept pentru care se angajeaza ferm sa integreze principiile de mediu, sociale si etice in activitatea lor pentru a promova sustenabilitatea, a conserva si a imbunatati resursele naturale si a aduce imbunatatiri continue in performantele lor de mediu.

10.2. Drepturile Omului. In executarea prezentului Contract, Partile se angajeaza sa respecte si sa protejeaze drepturile fundamentale ale omului prevazute de legile si reglementarile fiecarei tari in care isi desfasoara activitatile si care sunt cuprinse in standardele internationale aplicabile, depunand toate eforturile pentru a gestiona si reduce potentialele riscuri de incalcare a drepturilor omului, pentru a evita sa provoace efecte negative asupra acestor drepturi, actionand pe toate palierele relevante in domeniu, incluzand fara a se limita la: nediscriminare, libertatea de asociere, opozitia fata de munca fortata, conditii de lucru adecvate, salarii echitabile si decente, sanatatea si siguranta la locul de munca, integritate, confidentialitate.

10.3. Etica in afaceri/anti-coruptie - Partile sustin si garanteaza ca, pe intreaga durata a prezentului Contract, vor respecta cu strictete regulile de conduita etica, legislatia si toate regulamentele privind anticoruptia, combaterea spalarii banilor, cele care interzic mituirea persoanelor publice sau private, traficul de influenta precum si a celor aflate in legatura directa cu acestea.

Partile se angajeaza sa implementeze politicile si masurile necesare in vederea prevenirii actelor enumerate mai sus si sa depuna toate eforturile pentru a se asigura de faptul ca, in executarea prezentului Contract, intermediarii, subcontractorii sau orice alt tip de parteneri se vor supune acelorasi principii.

10.4 - Vanzatorul confirma ca a luat la cunosinta si isi insuseste prevederile cuprinse in "Codul de Etica", in "Politica de Sustenabilitate", in "Politica globala a Artrom in domeniul drepturilor omului" aplicabile la ARTROM STEEL TUBES SA, parte integranta a prezentului Contract, publicate pe site-ul www.artrom.com si accesibile prin link-urile https://www.artrom.com/code-of-ethics/, https://www.artrom.com/social-responsability/, obligandu-se sa adere, sa respecte si sa se conformeze principiilor cuprinse in aceste documente. Incalcarea prevederilor cuprinse in aceste documente poate conduce, in functie de gravitatea abaterii, a neconformitatii si/sau a riscurilor generate la rezilierea Contractului şi/sau la obligarea Partii culpabile la plata de daune- interese.

Capitolul XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA.

11.1. Partile se obliga sa depuna maxima diligenta pentru executarea corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor decurgand din prezentul Contract, partea in culpa va avea raspundere contractuala in conformitate cu legea aplicabila Contractului.

11.2. Daune interese moratorii/penalitati de intarziere: In cazul executarii cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, partea in culpa achita celeilalte parti penalitati zilnice in cuantum de 0,1% din valoarea angajamentului/prestatiei neexecutate in termen, cu precizarea ca suma penalitatilor nu va putea depasi suma la care se aplica.

11.3. Daune interese compensatorii – In cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, partea in culpa va suporta despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat celeilate Parti prin neexecutarea totala, partiala sau necorespunzatoare a obligatiilor, exclusiv pierderile generate din castigurile nerealizate de cumparator.

11.4. Limitarea raspunderii - Orice raspundere a Cumparatorului izvorata in temeiul prezentului Contract sau in legatura cu acesta va fi intotdeauna limitata la valoarea sumelor platite in baza prezentului Contract, fara insa a depasi valoarea prejudiciului efectiv probat de Vanzator drept consecinta directa a culpei simple a Cumparatorului. Orice raspundere pentru prejudiciile indirecte suferite de Vanzator, precum si orice raspundere fata de terti, sunt explicit excluse.

Capitolul XII. FORTA MAJORA

12.1. Partile contractante vor fi exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale, daca respectivele s-au datorat survenirii unor evenimente de forta majora care au impiedicat sau au intarziat, in mod direct, executarea prezentului Contract. Evenimentul de forta majora se va certifica de Camera de Comert si Industrie a judetului de resedinta a Partii ce o invoca. In sensul acesta, Forta Majora va insemna orice circumstante care nu pot fi controlate de o Parte, inclusiv, dar fara a fi limitate la, calamitati, actiuni impotriva ordinii Statului, razboi, rebeliune, razboi civil, incendiu, accident, conditii meteorologice nefavorabile, respectarea oricarui ordin, a oricarei reglementari guvernamentale sau a oricarei institutii a statului sau autoritati locale, greva nationala sau legala, interzicerea reluarii de catre muncitori a lucrului sau alte dispute comerciale care impiedica executarea contractului si indeplinirea oricarei obligatii rezultate din acesta atat timp cat Forta Majora continua sa existe.

12.2. Procedura de notificare: Cazul de forta majora va fi notificat celeilalte parti, sub sanctiunea privarii de dreptul de a se prevala de forta majora, ce genereaza imposibilitatea sau intarzierea executarii obligatiilor imediat, in termen de 5 (cinci) zile de la momentul producerii evenimentului, obligandu-se sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii si diminuarii consecintelor acestuia.

12.3. Incetarea contractului: In cazul in care evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 60 (sasezeci) zile, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract.

Capitolul XIII. CONFIDENTIALITATE. PROPRIETATE INTELECTUALA. PROTECTIA/ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Confidentialitate: Toate informatiile si documentele puse la dispozitia Vanzatorului de catre Cumparator inaintea datei semnarii, in timpul executarii sau dupa incetarea Contractului, cu exceptia datelor publice, vor fi considerate confidentiale si nu vor putea face obiectul divulgarii, copierii sau utilizarii de catre Vanzator, fara avizul scris al Cumparatorului, cu exceptia cazului in care informatiile sau documentele sunt cerute prin lege, sub sanctiunea platii de daune-interese pentru prejudiciile cauzate.

Obligatia de protejare a informatiilor confidentiale va ramane valabila si isi va produce efectele pentru o perioada nelimitata de timp. La incetarea relatiilor contractuale, Vanzatorul este obligat sa-i inapoieze Cumparatorului toate si orice suporturi materiale care contin informatii confidentiale, inclusiv orice copie facuta de pe acestea. Orice informatie ce se afla pe astfel suporturi si care nu poate fi inapoiata va fi distrusa sau stearsa. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Vanzatorul poate pastra o copie a informatiilor confidentiale numai in cazul in care acest fapt reprezinta o obligatie decurgand dintr-un proces, in urma solicitarii exprese si conforme cu legea facuta de instante sau de catre organele de ancheta, ori daca aceasta obligatie este prevazuta de un act normativ sau de un contract incheiat intre Parti.

13.2. Proprietate intelectuala:

13.2.1 Vanzatorul se obliga sa transmita bunurile libere de orice sarcini si/sau libere de orice drepturi pe care tertii le-ar putea avea asupra lor, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala/industriala, ca si drepturi ce decurg din brevete de inventie, marci etc.

In cazul formularii oricaror pretentii de catre terti fata de Cumparator pentru incalcarea drepturilor acestora, incluzand dar nerezumandu-se la drepturile de proprietate intelectuala sau drepturile detinatorilor de brevete, Vanzatorul se obliga sa protejeze, sa garanteze si sa despagubeasca Cumparatorul pentru orice revendicari, despagubiri, raspundere, costuri si taxe (taxe judiciare, onorarii avocati, experti, etc), pretinse de orice terta parte,

cu privire la produsele, patentul, marca inregistrata, desenele, modelele industriale sau violarea drepturilor de proprietate intelectuala, a dreptului de autor sau folosirea necorespunzatoare a secretului comercial.

13.2.2 Cumparatorul poate pune la dispozitia Vanzatorului anumite mijloace necesare pentru a fi utilizate exclusiv pentru indeplinirea obiectului Contractului cum ar fi materiale, documente, date, software, know-how, machete, proiecte, prototipuri, informatii, instrumente, si alte asemenea. Vanzatorul poate primi astfel de mijloace exclusiv cu titlu de imprumut de folosinta si recunoaste in mod expres ca ele sunt si raman proprietatea Cumparatorului, urmand a le restitui la data implinirii scopului pentru care au fost predate, sau la oricare alta data convenita de Parti.

13.2.3. In cazul incalcarii obligatiilor prevazute in prezentul capitol, Vanzatorul va fi obligat la plata de daune interese-compensatorii catre Cumparator.

13.3. Protectia Datelor cu Caracter Personal: In vederea conformarii cu prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor – „GDPR"), partile prezente in acest contract se obliga:

- Sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu si in limitele stabilite de lege, avand in vedere scopul prelucrarii si temeiul legal ;
- Sa prelucreze datele cu caracter personal numai pentru aducerea la indeplinire a scopului in care a fost incheiat prezentul contract ;
- Sa ia toate masurile rezonabile pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal in conditii de maxima securitate si confidentialitate inclusiv in scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizata a datelor cu caracter personal si a echipamentului utilizat pentru prelucrare.
- Sa ia masuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea personalului care poate avea acces la datele cu caracter personal. Partile se asigura ca personalul este instruit corespunzator pentru Prelucrarea Datelor Personale si ca are acces la Datele Personale doar in masura necesitatii, sub rezerva obligatiei de confidentialitate.
- Sa prezinte, la cerere, dovada incheierii acordurilor de confidentialitate cu personalul care poate avea acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate, precum si dovada instruirii periodice in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal necesare in vederea executarii prezentului contract vor fi prelucrate pe durata desfasurarii contractului, urmand a fi ulterior arhivate conform prevederilor legale in vigoare.

Notiunile de « date cu caracter personal », respectiv « prelucrare » se au in vedere asa cum sunt definite de catre Regulamentului UE nr. 679/2016.

Fiecare Parte a prezentului contract va informa cealalta Parte in mod prompt, si in nici un caz mai tarziu de 24 de ore de cand ia la cunostinta, cu privire la orice Incalcare a Securitatii Datelor cu caracter Personal pe care o sufera. Acest lucru este valabil numai in cazul in care incalcarea securitatii se refera la date cu caracter personal prelucrate in cadrul prezentului contract si care apartin celeilalte parti. De asemenea, va pune la dispozitia celeilalte Parti toate informatiile disponibile cu privire la acea incalcare a Securitatii, inclusiv masuri de remediere si corectie pe care le-a luat sau intentioneaza sa le ia si va implementa toate masurile necesare pentru a limita si remedia incidentul cat mai rapid posibil. Partea care face sesizarea va tine cealalta Parte informata cu privire la evolutia incidentului si va acorda oricare si toata cooperarea solicitata.

Capitolul XIV. DURATA. INCETARE

14.1. Durata: Prezentul Contract se incheie pentru o perioada initiala de 1 an de zile si intra in vigoare la data semnarii lui.

14.2. Incetare: Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- expirarea termenului contractului, in cazul in care Partile nu au convenit prelungirea acestuia;
- denuntarea unilaterala de catre Cumparator, cu un preaviz de 15 zile;
- evenimente de forta majora care dureaza mai mult de 60 de zile, iar partea interesata notifica cealalta parte;
- deschiderea procedurii falimentului, lichidarii sau dizolvarii uneia din partile contractante, in conditiile Legii aplicabile;

- rezolutiunea sau rezilierea acestuia in caz de neexecutare substantiala, din culpa uneia din parti. In aceste cazuri, Contractul va fi desfiintat de drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile sub rezerva ca Partea in culpa nu remediaza situatia in cel mai scurt timp de productie posibil, convenit de comun acord in termen de 10 (zece) zile de la primirea Notificarii prin care se solicita remedierea. Sintagma *"neexecutare substantiala"* se refera la *„obligatile esentiale"* ale Partilor, prin care acestea inteleg obligatia de furnizare asumata de catre Vanzator in conformitate cu toate conditiile stabilite mai sus, respectiv obligatia de plata in termenul convenit a facturilor emise de Vanzator si acceptate expres de Cumparator conform prevederilor Capitolului VI. Incetarea va deveni efectiva de la data expirarii termenului de 10 (zece) zile de la primirea Notificarii de catre Partea careia ii este adresata, daca aceasta din urma nu remediaza incalcarea in cadrul acestui termen.
- prin acordul partilor.

14.3. Incetarea contractului nu produce efecte asupra obligatiilor scadente intre Parti la data incetarii sau asupra obligatiilor de garantie al caror termen se implineste ulterior datei incetarii, indiferent de motiv.

Capitolul XV. LITIGII

15.1. Prezentul Contract este intocmit si va fi guvernat in conformitate cu Legea Romana.

15.2. Partile pot cauta sa solutioneze pe cale amiabila orice diferend legat de interpretarea, validitatea, executarea, neexecutarea, incetarea contractului.

15.3. Dreptul Partilor de a apela la instantele de judecata, in conformitate cu prevederile de mai jos, nu va putea fi ingradit de faptul ca nu au fost depuse diligentele necesare pentru solutionarea amiabila a litigiului, aceste actiuni fiind pur facultative.

15.4. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea acestuia, va fi supus solutionarii de catre instantele judecatoresti competente material de la sediul social al Cumparatorului.

Capitolul XVI. Performanta garantata

16.1. Probele de apa pentru Testul de Perfomanta, se vor preleva dupa minimum 72 ore de functionare continua in regim normal, din punctul de iesire al apei tratate, in prezenta reprezentantilor ambelor parti. Analizele vor fi efectuate de un laborator agreeat de parti. Receptia finala se considera realizata numai daca buletinele de analiza confirma conformitatea apei pentru consum uman conform legislatiei in vigoare.

16.2. Testul de performanta va trebui sa demonstreze ca apa obtinuta dupa instalatie este conforma pentru consum uman, conform legislatiei in vigoare, pentru parametrii care au facut obiectul analizelor initiale ale apei brute si care pot fi influentati de solutia tehnica furnizata.

Capitolul XVII. DISPOZITII FINALE

17.1. Modificarea Contractului: Toate modificarile si/sau completarile la prezentul Contract, vor fi valabile numai daca vor fi intocmite in forma scrisa si semnate de ambele Parti.

17.2. Integralitatea contractului - Prezentul Contract constituie vointa Partilor, anuleaza si inlocuieste orice acord sau angajament anterior incheiat intern intre Parti si prevaleaza asupra oricarei corespondente sau oricarui act semnat anterior cu privire la obiectul Contractului

17.3. Invalidare partiala – In cazul in care una dintre prevederile prezentului Contract va fi declarata nula, celelalte prevederi isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile Partilor.

Partile se obliga sa modifice, sa completeze sau, dupa caz, sa inlocuiasca o asemenea clauza cu prevederi valabile, legale si executorii, care sa produca, pe cat posibil, rezultatul economic avut in vedere initial de Parti cu privire la clauza declarata invalida, ilegala sau imposibil de executat.

Clauzele care vor fi declarate invalide sa produca efectele ce rezulta din interpretarea literala a textului vor fi interpretate in sensul cel mai apropiat in care pot produce efecte.

17.4. Cesiunea: Vanzatorul nu poate cesiona acest Contract sau vreun drept stabilit conform acestuia (incluzand oricare din Comenzile emise in derularea Contractului) fara acordul prealabil, in scris, al Cumparatorului.

Orice cesiune care contravine acestei clauze va fi considerata nula si neavenita, neproducand efecte si va indreptati Cumparatorul sa rezilieze Contractul, fara nici o notificare prealabila sau punere in intarziere si fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata si sa pretinda daune interese de la Vanzator (pact-comisoriu).

17.5. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezinta parti integrante ale acestuia. Pe perioada executarii Contractului Partile, de comun acord, pot elabora noi anexe cu aceeasi forta si efect ca cele elaborate la data semnarii Contractului.

17.6. Comunicari - Toate comunicarile vor fi facute de catre Parti in scris (scrisori, faxuri si e-mail). Orice notificare si/sau schimb de documente intre Parti este valabil indeplinita daca va fi transmisa la datele de contact stipulate in cuprinsul Contractui sau in anexele sale. In cazul in care comunicarea se face pe cale postala, se va folosi metoda scrisorilor recomandate cu confirmare de primire sau curierul rapid care asigura trasabilitatea corespondentei, si se vor considera primite de catre destinatar la data mentionata de Oficiul Postal primitor pe confirmarea de primire sau, dupa caz, la data confirmata de curierul rapid.

Pentru comunicarile in format electronic, prin e-mail, notificarile si/sau documentele astfel transmise se considera primite la data mentionata pe raportul de confirmare a transmiterii generat de serverul de e-mail al Partii expeditoare.

Notificarile verbale, inclusiv cele telefonice nu se iau in considerare daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute mai sus.

Pentru rigoare, Partile stabilesc ca adrese electronice de corespondenta in derularea prezentului contract:

-pentru Vanzator: alexandru.soare@akro.com

-pentru Cumparator: ionela.dinca@artrom.com

In caz de discrepante intre termenii din Contract si cei din orice alte documente emise de Parti in derularea sa, prevaleaza dispozitiile Contractului, cu exceptia modificarilor si completarilor aduse de Parti prin acte aditionale.

17.7 Acceptare expresa. Partile declara ca intregul contract este rezultatul negocierilor libere dintre acestea si reprezinta vointa lor libera si neviciata si accepta in mod expres, neechivoc si neconditionat oricare si toate clauzele (uzuale, standard si neuzuale) din prezentul Contract, incluzand dar fara a se limita la clauzele care prevad in folosul uneia din parti dreptul de a denunta unilateral contractul, sau restrangerea libertatii de a contracta cu alte persoane.

17.8 Reprezentare - Fiecare Parte garanteaza celeilalte Parti ca a indeplinit corespunzator toate formalitatile cerute de lege si/sau documentele statutare pentru a se angaja in mod valabil in acest Contract, ca executarea obligatiilor care ii revin in baza acestuia nu contravine actelor sale statutare sau altor angajamente sau proceduri aplicabile, iar persoanele care semneaza acest Contract au dreptul legal si statutar sa o reprezinte in mod valabil.

17.9 Semnare - Partile convin ca prezentul Contract poate fi semnat de reprezentantii legali ai fiecarei Parti sau de catre imputernicitii acestora atat olograf, cat si utilizand o semnatura electronica si ca, indiferent de optiunea Partilor pentru semnarea documentului, toate exemplarele Contractului (in format electronic sau fizic, pe suport de hartie - semnat olograf sau electronic) au aceeasi forta juridica, cunoscand ca inscrisul semnat electronic in conditiile legii este asimilat in privinta prevederilor si efectelor sale cu inscrisul sub semnatura privata.

CUMPARATOR
ARTROM STEEL TUBES SA

Director General Adjunct Operatiuni
Constantin Neacsu

VANZATOR
AKRO S.R.L

Manager General
Aurel Caras

SOCIETATEA COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA

LRQA: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
LRQA: IATF 16949
TUV: PED/AD-2000 W0/W4 Vd TUV
TUV CPR: EN 10210-1,2 EN 10255
DNV RINA LR